◈ 서울특별시 고시 제2016- 354호

조합설립 지원을 위한 업무기준

공공지원에 의하여 조합설립 추진위원회를 구성하지 않고 조합을 설립하는 경우 「도시 및 주거환경정비법」 제13조제6항, 「같은 법 시행령」 제22조의2제6항 및 「서울특별시 도시 및 주거환경 정비조례」 제50조의3에 따른 서울특별시 「조합설립 지원을 위한 업무기준」을 다음과 같이 고시합니다.

2016년 11월 10일

서 울 특 별 시 장

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「도시 및 주거환경정비법」 제13조 및 「서울특별시 도시 및 주거환경정비조례」 제50조의3에 따른 공공지원에 의한 조합설립 추진위원회 구성을 생략하고 조합을 설립하는 방법 및 절차 등에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “조합설립주민협의체”라 함은 정비구역 고시 후 조합설립을 위하여 토지등소유자, 공공지원자, 변호사 등으로 구성되어 주민의견 수렴 등 창립총회 개최 준비 업무를 지원하는 조직을 말한다.
2. “위원장”이라 함은 조합설립 주민협의체 위원장으로 토지등소유자가 아닌 공공지원자, 변호사·건축사·도시계획기술사·공무원(현직제외)등

의 전문가(정비사업에 3년이상 유경험자)를 말한다.

3. “부위원장”이라 함은 조합설립주민협의체 부위원장으로 토지등소유자가 선출한 주민대표를 말한다.

4. “위원”이라 함은 조합설립주민협의체 구성을 위하여 공공지원자가 선임한 자를 말한다.

제3조(법령준수의무) 이 기준에 따른 업무수행 주체인 조합설립주민협의체(이하 “주민협의체”라 한다.)와 공공지원자 등은 「도시 및 주거환경정비법」(이하 “법”이라 한다.), 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」, 그 밖의 정비사업에 관하여 규정된 법령을 준수하여야 한다.

제4조(토지등소유자의 권리) 토지등소유자는 제3조에 의한 법령이 정하는 범위에서 주민협의체의 의사결정과 관련하여 의견을 제출할 수 있다.

제2장 공공지원자

제5조(조합설립계획 수립 및 공고 등) ① 공공지원자는 당해 구역의 조합을 설립하고자 하는 경우 조합설립계획을 수립하여 서울특별시 클린업시스템(이하 “홈페이지”라 한다.)에 공고하여야 한다.

② 제1항에 따른 공고에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.

1. 구역의 명칭, 면적, 토지등소유자수 등 사업개요
2. 조합설립 일정(기간)
3. 조합설립주민협의체 구성 및 운영 등
4. 소요예산
5. 그 밖에 필요한 사항

제6조(정비사업전문관리업자의 선정 등) ① 공공지원자는 조합설립 지원을 정비사업전문관리업자에게 대행토록 할 수 있다. 이 경우 대행업무는 용역수행 과업내용서에 따른다.

② 공공지원자가 정비사업전문관리업자를 선정할 경우에는 「서울특별시 공공관리(지원) 정비사업전문관리업자 선정기준」에 따른다.

③ 정비사업전문관리업자는 공공지원 조합설립 업무를 대행함에 있어 특정인 또는 특정집단에 유리하게 하거나 금전·물품·향응 기타 재산상의 이익을 제공하거나 제공의사를 표시하거나 제공을 약속하는 행위를 하여서는 아니된다.

제7조(위원의 해촉 등) ① 공공지원자는 위원장이 직무유기 및 태만 또는 관계법령위반 등 해당직무를 수행할 수 없다고 판단될 경우 즉시 해촉를 명할 수 있다.

② 부위원장 및 위원(이하 “위원 등”이라 한다.)이 다음 각 호의 해당하는 경우에는 그 직위를 해촉한다.

1. 질병이나 해외여행 등으로 3개월 이상 임무를 수행하기 어려운 경우
2. 자진사퇴를 원하는 경우
3. 사전선거운동 또는 특정인이나 집단을 추대·구성 등의 행위와 이를 자처하는 행위 등 주민협의체 구성 취지나, 목적 등에 반하는 행위를 하였을 경우
4. 기타 회의시 진행방해 등으로 그 직무를 수행하기 어렵다고 판단되는 경우

③ 위원 등이 궐위된 경우에는 제8조제2항 내지 제4항 규정에 따라 공공지원자가 즉시 선임한다.

제3장 조합설립주민협의체

제8조(주민협의체 구성 등) ① 조합설립추진위원회를 생략하고 조합설립업무를 추진하고자 하는 경우 주민협의체를 둔다. 당해 주민협의체의 명칭은 “○○정비구역 조합설립주민협의체”라 한다.

② 주민협의체 위원장은 제2조제2호에 따른 전문가 중에서 정비구역 내의 토지등소유자가 아닌 자로 공공지원자가 위촉한다.

③ 부위원장은 당해구역 토지등소유자가 선거를 통하여 당선된 주민대표자로 선임한다. 이 경우 서면 및 현장 투표의 방법을 통해 후보자 중 다득표자를 주민대표로 선출(단일 후보자인 경우 찬반 투표)하며, 전체 토지등소유자의 과반수가 참여하여야 한다.

④ 위원은 당연직인 주민협의체 부위원장을 포함하여 토지등소유자의 20분의 1 이상으로 하되 토지등소유자가 20분의 1이 50인을 넘는 경우에는 토지등소유자의 20분의 1 범위안에서 50인 이상으로 구성할 수 있으며 최소인원은 10명 이상으로 하며 주거유형 및 동별, 통·반별, 가구별 세대수 및 시설의 종류, 토지면적 등을 고려하여 구역내 의견을 대표할 수 있는 자로 공공지원자가 선임한다. 다만, 모집인원 초과시 공고문에 따라 연장자 순 또는 공개추첨을 통해 선정할 수 있다.

⑤ 공공지원자는 주민협의체 회의 안건에 따라 변호사· 감정평가사·설계업자·정비사업전문관리업자 등의 외부 전문가를 회의에 참여하도록 할 수 있으며, 이 경우 외부 전문가에게 의결권은 부여되지 아니한다.

⑥ 위원장 부재 또는 궐위시 공공지원자는 지체없이 외부전문가를 임시위원장으로 선임하여야 한다.

⑦ 주민협의체 회의의 개최 및 운영 등에 대하여 공공지원자가 선정한 정비사업전문관리업자의 지원을 받을 수 있다.

⑧ 공공지원자는 위원장과 위원 등의 참석수당을 지급할 수 있으며, 회의

참석수당의 지급 요건은 회의개시 때부터 회의종료 때까지의 참석인원에 한한다.

⑨ 제5항 및 제11조제2항에 따라 회의에 참석하는 외부 전문가는 회의수당에 준하여 수당을 지급할 수 있다. 다만, 회의참석이 용역 등에 따른 업무에 해당하는 경우는 지급하지 아니한다.

제9조(표준안 공고 등) 주민협의체는 조합설립을 위한 창립총회 안건으로 다음 각 호의 사항이 포함된 ○○조합 업무규정(안) 등을 서울특별시 표준(안)으로 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

1. 행정업무규정
2. 예산·회계규정
3. 선거관리규정
4. 그 밖에 필요한 규정

제10조(결격사유 등) ① 다음 각 호의 하나에 해당하는 자는 위원 등이 될 수 없다.

1. 미성년자·금치산자·한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 경과되지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
5. 이 법을 위반하여 벌금 100만원 이상의 형을 확정판결 받은 날로부터 5년이 지나지 아니한 자

② 위원 등이 제1항 각 호의 하나에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 판명된 경우 당연 퇴임한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 퇴직한 위원 등이 퇴직 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

제11조(위원장의 직무) ① 위원장은 주민협의체를 대표하고, 주민협의체의 업무를 총괄한다.

② 위원장은 필요할 경우 설계업자·정비사업전문관리업자·감정평가사 등 정비사업 분야별 외부 전문가를 주민협의체 회의에 참석시켜 의견을 들을 수 있으며, 이 경우, 사전에 공공지원자에게 알리어 회의시 참여하도록 하여야 한다.

③ 위원장은 주민협의체 운영과 회의개최 등 직무수행에 대하여 공공지원자가 선정한 정비사업전문관리업자의 지원을 받을 수 있다.

제12조(주민협의체 위원의 직무 등) ① 위원 등은 위원장을 보좌하고, 회의에 부의된 사항을 심의·의결한다.

② 위원 등은 동일한 목적의 정비사업을 시행하는 다른 조합·추진위원회 또는 정비사업전문관리업자 등 관련단체의 임원·위원 또는 직원을 겸할 수 없다.

제13조(주민협의체의 업무) ① 주민협의체는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개략적 추정분담금 산정
2. 조합정관(안) 작성
3. 조합의 행정업무, 예산·회계, 선거관리규정(안) 등의 작성
4. 조합설립동의서 징구
5. 선거관리위원회 구성
6. 그 밖에 필요한 사항

② 제1항제2호, 제3호 등은 창립총회 처리안건으로 확정하고 결의한다.

제14조(회의소집 및 의결) ① 위원장 또는 공공지원자는 주민협의체 활동 등에 필요하다고 인정하는 때에는 주민협의체 회의를 개최하되, 7일 전에 위원 등에게 장소, 시간, 안건 등을 통보한다.

② 주민협의체는 재적위원 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다. 다만, 재적·출석위원은 토지등소유자에 한한다.

제15조(주민설명회 등) ① 위원장은 주민협의체 의사 결정사항에 대하여 홈페이지에 공고하고 14일 이상 주민들의 의견을 수렴해야 한다.

② 주민협의체는 제13조제1호부터 제3호까지의 개략적인 추정부담금 산정 등이 결정되면 주민설명회 등을 통해 이를 안내하고, 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 법 시행령 제27조의2 각호에서 정하는 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.

제16조(관련정보 공개 등) ① 위원장 또는 공공지원자는 주민협의체 관련 자료가 작성되거나 변경된 후 15일 이내에 이를 토지등소유자가 알 수 있도록 홈페이지에 공개하여야 한다.

② 주민협의체 관련자료를 토지등소유자가 열람·복사 요청을 한 경우 위원장 또는 공공지원자는 주민등록번호를 제외하고, 15일이내에 그 요청에 따라야 한다. 이 경우 복사에 필요한 비용은 실비의 범위에서 청구인에게 부담시킬 수 있다.

③ 제2항에 따른 청구인은 제공받은 서류와 자료를 사용목적 외의 용도로 이용·활용하여서는 아니 된다.

제17조(조합 설립동의서 징구) ① 주민협의체는 법 제16조에 따라 토지등소유자들에게 조합 설립동의서를 받아야 한다.

② 주민협의체는 조합 설립동의서의 내용 및 징구 방법, 홍보 등에 대하여 공공지원자가 선정한 정비사업전문관리업자의 지원을 받을 수 있다.
③ 토지등소유자의 조합 설립동의 및 철회는 이 법에 따른다.

제4장 창립총회

제18조(창립총회의 소집 등) ① 주민대표자인 주민협의체 부위원장(이하 “주민대표”이라 한다)은 공공지원 창립총회의 소집권한을 갖는다.
② 주민대표는 공공지원 창립총회의 의장이 된다.
③ 주민대표가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 선거관리위원장 또는 주민협의체에서 선임된 위원이 위의 사무를 대신할 수 있다
1. 자진사퇴 또는 사망 하였을 경우
2. 질병이나 해외여행 등으로 1개월 이상 임무를 수행하기 어려운 경우
3. 제7조에 의거 해촉된 경우

제19조(창립총회의 의결사항) 다음 각 호의 사항은 창립총회의 의결을 거쳐 결정한다.
1. 조합정관의 확정
2. 조합의 행정업무규정의 확정
3. 조합의 예산·회계규정의 확정
4. 조합선거관리규정의 확정
5. 조합임원의 선임
6. 대의원의 선임
7. 그 밖에 필요한 사항으로서 주민협의체 의결을 거친 사항

제20조(조합설립인가 신청) 조합설립인가의 신청은 법 제16조에서 정한 절차 및 방법에 따르며, 정관 등을 첨부하여 구청장에게 조합설립인가 신청서를 제출하여야 한다.

부 칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.